寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程“11·16”事故调查报告

2019年11月16日上午7时许，梦果欣实业有限公司工程拖拉机驾驶员陈严灿平驾驶粤0922613号九峰牌六轮拖拉机和工程班组负责人金理建从工地水泥搅拌厂装了一车水泥砼运往施工地点铺路（半岭洋往坑底方向50米左右转弯处，也是半岭洋0.4KVA线A04干公路内侧），陈严灿平准备卸水泥砼倒车时拖拉机后斗撞到正在路中给挖掘机加油的驾驶员张恩大腿部位，导致张恩大腿受撞击挤压严重创伤，经送医院抢救后无效死亡。事故发生后，寿宁县人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）成立了由县应急管理局、县监察委、县公安局、县交通运输局、县总工会、县人社局、坑底乡人民政府等部门人员组成寿宁县“11·16”事故调查组（寿政文〔2019〕131号）开展事故调查。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是的原则，通过对车辆、事故现场进行勘查、委托司法鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询、现场模拟、比对实验等，查明了事故经过、原因，人员伤亡情况，认定了事故性质和责任。对本起事故的企业、相关单位责任者提出了处理建议，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，并对工程项目生产安全提出了防范整改措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故发生时间：2019年11月16日上午7时许。

（二）事故发生单位：梦果欣实业有限公司。

（三）事故发生地点：寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程（半岭洋往坑底方向50米左右转弯处，也是半岭洋0.4KVA线A04杆公路内侧）。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡情况：死亡1人。

二、项目中标单位与监理单位基本情况

寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目起讫桩K0+000至K6+333.13，长约6.333KM，主线除降标路段（K3+732.25K4+173.24段与K4+925.1K5+636.12段共长1.152公里）。2018年12月24日09时00分00秒工程通过公开招标，确定中标单位为梦果欣实业有限公司。2019年3月5日，寿宁县坑底乡人民政府与梦果欣实业有限公司签订工程合同协议，合同总造价壹仟肆佰叁拾肆万零壹拾捌元整（14340018元）。项目经理：谢光华，证书编号：闽235080814554；谢光华同志在该工程负责一段时间，由于身体原因辞去该项目经理职务。2019年8月20日梦果欣实业有限公司任命上官致波（身份证号：350821198708203332，证书编号：098582）为寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程驻地项目经理，负责工程项目管理工作。

项目监理单位：漳州市衡达交通监理有限公司，项目监理合

同2019年2月27日签订，公司报备陈国华同志（身份证号：360103195911060 75X），为寿宁县X945线浩溪至坑底公路工程项目总监，2019年3月30日，总监办下达寿宁县X945线浩溪至坑底公路工程项目正式开工建设。因工作调整，漳州市衡达交通监理有限公司于2019年5月10日派郭瑞豹（身份证号：350402196305242011，证书编号：JGJ1337174）接替陈国华总监代表公司履行合同规定的权利和义务。

三、企业、业主单位基本情况

1.梦果欣实业有限公司，成立于2011年02月28日，注册资金伍仟壹佰万圆整，法定代表人戴家德，男，汉族，1967年11月6日出生，住址福建省长汀县大同镇红湖村乌泥坪16号，身份证：352622196711064511，营业期限：2011年02月28日至2061年02月27日。

2.建筑企业资质证书名称：梦果欣实业有限公司，地址：长汀县嘉华水岸花园A区A2十层；统一社会信用代码：91350821569281732B；法人代表：戴家德；注册资本：5100万元人民币；经济性质：有限责任公司；证书编号：D235001864；有效期：至2021年6月30日；资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级；发证机关：福建省住房和城乡建设厅，发证时间：2018年3月15日。

3.监理单位营业执照企业法人名称：漳州市衡达交通监理有

限公司；资质等级：公路工程乙级；类型：有限责任公司；住所：漳州市元光北路兴达楼B栋四层；法定代表人：王毅德；注册资本：伍佰万元整；成立日期：1999年6月25日；营业期限：1999年6月25日至长期；经营范围：公路、桥梁、码头、水工工程质量监理，交通建设技术咨询，材料检测服务等。

4.业主单位：寿宁县坑底乡人民政府，工程项目：寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程。

四、事故当事人及相关人员基本情况

1.陈严灿平，男，汉族，初中文化，出生年月：1988年11月30日，身份证号：35078319-881130803X，户籍：福建省南平市建瓯市小松镇湖头村114号，寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程拖拉机驾驶员，准驾车型：CIE，驾驶证号：35078319-881130803X，驾驶车辆：粤0922613号九峰牌六轮拖拉机，驾驶证检验有限期至2016年6月29日（有效期6年），粤0922613号车是陈严灿平购买来的（拖拉机所有人：吴万孔，年检时间2019年11月24日），车辆识别代码：140861411061，发动机代码：B01807637A。

2.张恩（挖掘机师傅，未持特种作业操作证），男，汉族，出生年月：1993年09月18日，身份证号：421126199309187539，住址：湖北省蕲春县大同村何铺村一组，是本起事故死亡者。

3.项目经理：上官致波，男，汉族，出生年月：1987年08月20日，身份证号：350821198708203332，证书编号：098582，

住址：福建省长汀县南山镇官坛村师官40号，2019年8月份任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目经理。

4.项目安全员：赖友清，男，汉族，出生年月：1964年3月25日，身份证号：352622196403251219，住址：福建省长汀县大同镇东埔村排哩9号，2019年3月12日任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目安全员。（证书编号：C（17）G00985）。

5.项目总监：郭瑞豹，男，汉族，出生年月：1963年5月24日，身份证号：350402196305242011，证书编号：JGJ1337174，福建省南平市延平区水南水南街472号702室。2019年5月10日任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目总监。

6.项目监理员：薛龙聪，男，汉族，出生年月：1989年8月29日，身份证号：350322198908290513，2019年2月任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目监理员。

7.项目管理员：张维耿，男，汉族，出生年月：1967年7月21日，身份证号：352229196707214014，住址：福建省寿宁县犀溪镇武溪村一路3号，2019年2月任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目负责人。

8.业主代表：张世安，男，汉族，出身年月：1948年6月11日，身份证号：352229194806110018，福建省宁德市蕉城区南际花园13号，2019年4月29日聘任为寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目业主代表。

9.项目班组施工负责人：江生海，男，汉族，出生年月：1967年09月29日，身份证号：352123196709297016，住址：福建省建欧市房道镇吴泺村云泺41号，2019年8月5日任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目半岭洋路段负责人。

10.项目班组施工负责人：金理建，男，汉族，出身年月：1970年10月28日，身份证号：512925197010280916，住址：四川省广安县肖溪镇金边村6组8号，现任寿宁县X945线浩溪至坑底公路拓宽工程项目半岭洋施工路段负责人。

五、事故发生经过和善后处理

2019年11月16日上午7时许，梦果欣实业有限公司工程拖拉机驾驶员陈严灿平驾驶粤0922613号九峰牌六轮拖拉机和工程班组负责人金理建从工地水泥搅拌厂装了一车水泥砼运往施工地点铺路（半岭洋往坑底方向50米左右转弯处，也是半岭洋0.4KVA线A04干公路内侧），陈严灿平在卸车倒车时拖拉机后斗撞到正在路边加油的挖掘机师傅张恩大腿部位，严重创伤。事故发生后工程施工方拨打120救护，8点20分左右救护车把伤者（张恩）送寿宁县医院治疗，由于伤情严重，县医院建议转闽东医院，施工方于10点55分左右把伤者送到闽东医院抢救，因伤情严重抢救无效大约在12点16分左右死亡。坑底乡人民政府与梦果欣实业有限公司获悉事故情况后，立即成立事故处置领导小组，向有关部门报告事故情况，并动员肇事驾驶员向公安机关投案自首。同时坑底乡党委政府及时督促施工单位与死者家属

联系协商赔偿事宜，经双方多次协商后达成赔偿一致意见，签订了赔偿协议书，一次性赔偿死者家属死亡赔偿金及善后处理等一切费用80万元人民币。死者家属已领取赔偿金，遗体已火化处理，社会秩序安定稳定。

六、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.“11·16”事故直接原因是工程拖拉机驾驶员陈严灿平驾驶粤0922613号九峰牌六轮拖拉机私自进行改造加高车厢拦板直接影响倒车后视。

2.该车辆长期在工地使用后视镜积满灰尘没有及时清理，倒车后视镜视线不清、驾驶室车内后视镜缺失后未装配不便观察。

3.驾驶员陈严灿平在操作卸车倒车时没有注意观察四周的交通情况确定倒车路线（倒车过程中，要头转向后窗中心，两眼注视后方目标，注意观察车尾与车后（或后方障碍物）的距离及角度，同时注意车头与前车（或前方、侧方障碍物）之间的距离角度，方向要根据角度的需要进行或慢或快的调整，不得在路口、单行道、桥梁、急弯陡坡隧道中倒车）等不规范操作动作。根据事故现场分析与福建正扬司法鉴定所司法鉴定意见书：闽正扬司鉴所〔2019〕病鉴字第211号，鉴定意见：根据检验情况，结合案情，死者张恩符合因被拖拉机撞伤致严重创伤，致创伤性，失血性休克死亡。综上所述：驾驶员陈严灿平严重违反了公安部交通管理机动车驾驶人安全操作规范的有关规定，是导致本起事故

的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

梦果欣实业有限公司与监理单位有关负责人对该项目安全生产工作责任制落实不够到位，工程项目部、监理办人员未按规定配备到位、缺乏有关的专项施工方案、日常隐患检查排查不彻底，对员工安全教育培训不到位，存在特种作业人员无证上岗，施工现场管理混乱，致作业工人安全意识淡薄，自我保护意识不强，严重违反操作规程，导致了本起事故的发生。

（三）事故性质

事故调查组通过实地勘验、深入调查、司法鉴定、综合分析认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故相关单位及项目有关责任人员的处理和建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对事故性质原因分析，对照该起事故相关责任人未履行安全生产有关法定职责导致事故的发生，经调查组讨论、研究，现对事故相关单位及有关责任人员提出如下处理建议。

（一）责任单位处理建议

1. 梦果欣实业有限公司报备的工程项目经理、监理人员、安全管理人员经常不在岗，施工现场生产安全管理监督不到位，施工现场安全隐患检查、排查整改不彻底，未落实好安全生产规章制度、员工岗前安全教育培训不到位，特种作业人员无证上岗，

企业主体责任不落实，在生产过程导致1人死亡事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、二十二条、二十五条、二十七条的规定，施工单位对本起事故的发生负有责任。建议寿宁县应急管理局依法对梦果欣实业有限公司予以行政处罚。

2.漳州市衡达交通监理有限公司，未按报备的工程项目总监派驻，监理人员经常不在岗在位，驻地项目总监未严格执行公司制定的安全生产管理规章制度、履行监理职责不到位，责任目标制定不落实，对施工人员违规作业监督管理不力，深入一线开展安全生产隐患督促排查不彻底，员工“三违”现象未排除，企业主体责任不落实，导致1人死亡事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、二十二条、二十五条、二十七条的规定，监理方对本起事故的发生负有责任。建议寿宁县应急管理局依法对漳州市衡达交通监理有限公司予以行政处罚。

3.寿宁县坑底乡人民政府对项目施工单位安全监管不力，安全生产责任制落实不够到位。根据《福建省地方党政领导干部安全生产责任制实施细则》《中共寿宁县委 寿宁人民县政府关于印发<寿宁县安全生产“党政同责、一岗双责”规定>的通知》（寿委发〔2014〕1号），坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，寿宁县坑底乡人民政府作为项目业主单位，未落实有效的监督管理，安全隐患排查不到位，对工程项目监督管理措施不够有力。建议寿宁县人民政府对坑底乡人民政府予以通报批

评，责成坑底乡人民政府向寿宁县人民政府作出深刻书面检查。

（二）对事故有关责任人员处理建议

1.陈严灿平，梦果欣实业有限公司工程拖拉机驾驶员，在工程施工现场卸车倒车时未按操作规程安全规范驾驶，撞伤挖掘机师傅张恩，经抢救无效死亡。根据事故现场分析与福建正扬司法鉴定所司法鉴定意见书（闽正扬司鉴所〔2019〕病鉴字第211号）的鉴定意见：根据检验情况，结合案情，死者张恩符合因被拖拉机撞伤致严重创伤，致创伤性，失血性休克死亡。综上述，驾驶员陈严灿平严重违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十二条、五十四条和第五十五条的规定及公安部交通管理机动车驾驶人安全操作规范的有关规定，是导致本起事故的直接原因。陈严灿平对本起事故的发生负有主要责任，建议司法机关依法予以追究责任。

2.张恩（挖掘机师傅），工程特种作业人员无证上岗，缺乏安全意识，自我保护意识不强，严重违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十二条、五十四条、第五十五条的规定，对事故的发生负次要责任。鉴于已死亡，免于追究责任。

3.上官致波：梦果欣实业有限公司项目经理。对安全生产管理规章制度、安全生产责任制不落实，未加强驾驶人员安全教育培训，开展企业安全生产事故隐患自查自纠、检查排查不彻底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，对本起事故负有领导责任，建议寿宁县应急管理局依法予以行政处罚。

4. 赖友清：梦果欣实业有限公司安全管理员。对公司组织制定安全生产规章制度和操作规程落实教育培训不到位，未制止和纠正施工现场“三违”现象，开展生产安全隐患检查排查不彻底。违反了《中华人民共和国安全生产法》二十二条的规定，对本起事故负有责任，建议梦果欣实业有限公司根据公司内部管理规定予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

5. 郭瑞豹：漳州市衡达交通监理有限公司驻地项目总监，未严格执行公司制定的安全生产管理规章制度、履行监理职责不到位，对施工现场、周围环境工人违规作业监督管理不到位，深入一线开展安全生产隐患督促排查不彻底，施工现场“三违”现象未排除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对本起事故负有责任，建议寿宁县应急管理部门予以行政处罚。

6. 薛龙聪：漳州市衡达交通监理有限公司驻地项目监理员，履行监理职责不到位，经常不在岗在位，对公司制定的规章制度落实督促、检查不够到位，未有效制止纠正员工违反操作规程等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的规定，对本起事故负有责任，建议漳州市衡达交通监理有限公司根据公司内部管理规定予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

7. 张维耿：工程项目实际管理员，未履行好公司委托的管理职责，未按公司组织制定安全生产规章制度和操作规程落实教育培训不到位，施工现场特种作业人员无证上岗未把关，未制止和纠正施工现场“三违”现象，深入施工一线开展生产安全隐患检

查排查不彻底。对本起事故负一定责任。建议梦果欣实业有限公司根据公司内部管理规定予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

8.江生海、金理建：项目班组施工负责人，对施工班组管理不到位，施工现场达不到安全作业环境未及时报告，班组工人违规作业未及时制止纠正。建议梦果欣实业有限公司予以通报批评，依照公司内部管理规定予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

9.张世安：坑底乡人民政府聘任业主代表，未有效落实好业主代表方的监督管理职能，对工程项目监督管理措施不够有力，对施工现场安全隐患检查、排查不彻底。建议坑底乡人民政府予以通报批评，并按聘任合同有关规定予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

八、事故防范整改措施

（一）梦果欣实业有限公司，漳州市衡达交通监理有限公司要加强《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的学习，进一步落实企业主体责任，建立健全企业生产安全管理规章制度、严格按照公安部交通管理机动车驾驶人安全操作规范，特种作业人员操作规程，积极开展对驾驶员、企业特种作业人员的教育培训学习，“举一反三”落实隐患排查治理工作，努力创建企业安全生产标准化建设，加大安全生产投入和培训教育，确保主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等“三项岗位人员”

持证上岗，严禁“三违”现象再次发生。

（二）坑底乡人民政府要认真吸取“11·16”事故的教训，认真履行属地管理职责，举一反三，切实有效加强属地管理辖区内在建工程的监督检查。

（三）县交通运输部门要认真组织开展道路交通在建工程项目的隐患排查治理工作，督促企业落实安全生产主体责任，坚决防范类似事故发生，确保生产安全。

附件：1. 寿宁县浩溪至坑底公路拓宽工程“11·16”事故调查组成员名单

2. 寿宁县浩溪至坑底公路拓宽工程“11·16”事故伤亡人员名单

寿宁县浩溪至坑底公路拓宽工程

“11·16”事故调查组

2020年1月8日

寿宁县浩溪至坑底公路拓宽工程
“11·16”事故调查组成员名单

职　务	姓　名	单位及职务	签　名
组长	林丛冰	县应急管理局局长	
副组长	蔡少剑	县应急管理局二级主任科员	
成员	叶登雄	县交通运输局副局长	
成员	刘高进	县人社局副局长	
成员	钟兴标	县总工会主任科员	
成员	范志良	坑底乡党委副书记	
成员	肖亦宸	县监察委第二纪检监察室科员	
成员	吴泽旭	县公安局治安大队副大队长	
成员	李　辉	县应急管理局四级主任科员	
成员	周震锋	县应急管理局四级主任科员	

寿宁县浩溪至坑底公路拓宽工程
“11·16”事故伤亡人员名单

姓名	年龄	性别	伤亡程度	籍贯
张　恩	26	男	死亡	湖北省蕲春县大同村何铺村一组